

Věc: Podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení podle zákona č. 7/2002 Sb.

Adresát (kárný navrhovatel): Ministerstvo spravedlnosti k rukám ministra spravedlnosti
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 **ID DS: kq4aawz**

Podatel: Miloslav Heseck [REDACTED] (Odesláno prostřednictvím vlastní
datové schránky)

Identifikace případu: Rozhodnutí Okresního soudu v Benešově ze dne 9. října 2025 o zrušení pěstounské péče a svěření nezletilé Viktorie do péče otce. Soudkyně: Mgr. Sandra Kimmelová. (Poznámka: Číslo jednací spisu není podateli známo, neboť rozsudky v opatrovnické agendě jsou neveřejné. Výše uvedené identifikační údaje jsou však pro jednoznačnou identifikaci spisu zcela dostačující.)

I. Shrnutí podnětu Tímto podávám podnět k prošetření postupu soudkyně Okresního soudu v Benešově, Mgr. Sandry Kimmelové, při rozhodování ve výše uvedené věci dne 9. října 2025. Mám důvodné podezření, že svým postupem flagrantně ignorovala zjištěný skutkový stav, čímž zaviněně porušila povinnosti soudce a ohrozila důvěru ve spravedlivé a odborné rozhodování soudů. Toto jednání naplňuje znaky kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

Vzhledem k fatálním a tragickým následkům tohoto rozhodnutí – vraždě nezletilé ze dne 21. března 2026 – žádám, aby ministr spravedlnosti využil své zákonné pravomoci a jakožto kárný navrhovatel podal na jmenovanou soudkyni kárnou žalobu u Nejvyššího správního soudu.

II. Skutková zjištění a odůvodnění Podle § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. je soudce povinen rozhodovat nestranně, spravedlivě a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem. V uvedeném řízení však soudkyně tento princip prokazatelně porušila:

- Ignorování důkazů a varování znalce:** U soudu bylo prokázáno, že otec trpí paranoidní schizofrenií a syndromem závislosti na více psychoaktivních látkách. Během jednání se otec přiznal k nedávnému porušení abstinence. Soudní znalkyně z oboru psychiatrie jasně varovala, že otec při stresu sahá po drogách nebo alkoholu a že soužití dvou závislých osob dlouhodobě nefunguje. Soudkyně tato varování zcela pominula a upnula se na jedinou podmíněnou větu o schopnosti péče za předpokladu *plné abstinence*, kterou však otec zjevně nedodržel.
- Neúplnost dokazování:** Soudkyně nezadala vypracování doporučeného psychologického posudku otce, ačkoliv to znalkyně výslovně navrhovala pro lepší posouzení jeho osobnosti, a tento svůj krok nijak nezdůvodnila.
- Předpojatost a ohrožení důvěry v justici:** Zvukový záznam z jednání dokládá, že rozhodnutí nebylo vedeno nejlepším zájmem dítěte, ale obecným systémovým přesvědčením soudkyně, které formulovala slovy: „*My prostě potřebujeme, aby se děti vracely biologickým rodičům, a to i v mnohem horších případech.*“

III. Závěr a žádost Výše popsané jednání představuje zaviněné porušení povinností a nelze ho omluvit jako projev nezávislého soudcovského uvážení, neboť nezávislost nesmí sloužit jako ochrana před svévolným ignorováním důkazů.

Upozorňuji, že kárná odpovědnost soudce zaniká až po 5 letech (§ 89 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.), a skutečnost, že soudkyně v současné době pravděpodobně čerpá mateřskou dovolenou, nebrání samotnému podání kárného návrhu.

S ohledem na výše uvedené žádám, aby byl podán návrh na zahájení kárného řízení s požadavkem na uložení nej přísnějšího kárného opatření – odvolání z funkce soudce podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 6/2002 Sb..

Zároveň žádám o zaslání vyrozumění o tom, jak bylo s tímto podnětem naloženo a zda byl kárný návrh u Nejvyššího správního soudu podán.

V Petřvaldu, dne 27.04.2026